

개선하여야 할 사항																			
번호	30	관련부서(기관)	目目처																
제 목 감사처분에 따른 징계의결 요구절차 불합리 내 용 공사(公社)는 「인사관리 규정」 및 「인사관리 규정 시행세칙」(이하 “세칙”이라 한다)에 징계절차를 규정하고 있다. 「세칙」 제31조(징계의결 요구) 제1항 및 제2항에 따르면 ◆◆·●●●● 및 각 ■■■은 소속직원에게 징계혐의가 발생한 때에는 해당 징계위원회에 징계의결 요구서¹⁾를 제출함으로써 징계의결을 요구하도록 되어 있고, 같은 조 제3항은 “정부 또는 외부기관으로부터 통보받은 직원의 비위행위에 대하여는 ♥♥부서의 장이 징계의결을 요구하여야 하며, 공사의 업무를 감독하는 기관에서의 징계요구는 해당문서를 징계의결 요구서로 본다.”라고 규정하고 있다. 이는 징계의결 요구권자와 징계의결 요구절차에 관한 것을 규정한 것으로 그 내용은 아래 [표]와 같다. [표] 징계 요구권자 및 징계의결 요구서 제출 여부 <table><tr><th>구 분</th><th>징계혐의자</th><th>징계의결 요구권자</th><th>징계의결 요구서 제출</th></tr><tr><td rowspan="3">자체 적발^{주1)} 자진 신고^{주2)}</td><td>♥♥실 직원</td><td>◆◆◆◆</td><td rowspan="3">제 출</td></tr><tr><td>□□ 직원</td><td>●●●●</td></tr><tr><td>☞☞☞☞ 직원</td><td>□□장, ◇◇◇장</td></tr><tr><td>외부 적발</td><td>♠♠ 직원</td><td>♥♥실장</td><td>제출 불필요</td></tr></table> 주1) 공사가 징계혐의 있음을 인지하였거나 징계할 필요가 있다고 판단하였을 경우 등이 해당 주2) 예를 들면 「음주운전 행위 처리지침」에 따라 본인의 음주운전 적발 사실을 자진 신고하는 경우 등이 해당				구 분	징계혐의자	징계의결 요구권자	징계의결 요구서 제출	자체 적발 ^{주1)} 자진 신고 ^{주2)}	♥♥실 직원	◆◆◆◆	제 출	□□ 직원	●●●●	☞☞☞☞ 직원	□□장, ◇◇◇장	외부 적발	♠♠ 직원	♥♥실장	제출 불필요
구 분	징계혐의자	징계의결 요구권자	징계의결 요구서 제출																
자체 적발 ^{주1)} 자진 신고 ^{주2)}	♥♥실 직원	◆◆◆◆	제 출																
	□□ 직원	●●●●																	
	☞☞☞☞ 직원	□□장, ◇◇◇장																	
외부 적발	♠♠ 직원	♥♥실장	제출 불필요																

1) 징계의결요구서에는 징계사유 입증에 필요한 관계자료, 비위 및 공적 유무를 기재한 확인서를 첨부하여야 함.

징계는 직원의 급여, 승진, 근무평정 등에 영향을 미치는 중요한 사항으로 그 절차가 명확히 규정되어야 한다.

그런데 「세칙」 제31조(징계의결 요구)는 공사를 감독하는 기관에서의 징계요구는 이미 관련 사실에 대한 조사 또는 감사가 충분히 이루어진 것으로 보아 별도의 징계의결 요구서를 제출하지 않도록 하면서 내부감사 결과에 따른 징계요구에 관한 절차는 특별히 명시하지 않고 있다.

그 결과 내부감사 결과에 따른 징계요구 시 징계의결 요구권자가 해당 징계위원회에 징계의결 요구서를 제출함으로써 징계의결을 요구하여야 하는지, 공사를 감독하는 기관에서의 징계요구처럼 별도의 징계의결 요구서 제출 없이 징계절차를 진행할 수 있는지가 명확하지 않은 실정이다.

조치하여야 할 사항

目目처장은

「인사관리 규정 시행세칙」 제31조(징계의결 요구)에 내부감사 결과에 따라 징계 요구된 경우의 징계절차를 명확히 규정하시기 바랍니다.